



INFORME Nº 55/2020/PRUV/SPR

PROCESSO Nº 53500.023505/2019-96

INTERESSADO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

1. ASSUNTO

1.1. Acompanhamento do grupo SKY no Ranking de Acessibilidade, previsto no art. 32 do Regulamento Geral de Acessibilidade - RGA, aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016.

2. REFERÊNCIAS

2.1. Regulamento Geral de Acessibilidade - RGA, aprovado pela Resolução n.º 667, de 30 de maio de 2016;

2.2. Manual Técnico - Operacional do RGA - MORGA (disponível em <http://www.anatel.gov.br/setorregulado/regulamentacao-acessibilidade>);

2.3. Procedimento de Fiscalização do RGA - Portaria nº 1765, de 23 de outubro de 2018 (SEI n.º 3393488), alterado pela Portaria nº 1666, de 30 de agosto de 2019 (SEI nº 4563729).

2.4. Informe nº 87/2019/PRUV/SPR, de 29 de agosto de 2019 (SEI nº 4257391).

3. ANÁLISE

Breve histórico

3.1. Após diversos estudos, pesquisas e consultas^[1] à sociedade, a Anatel publicou em 2016 o Regulamento Geral de Acessibilidade (RGA), aprovado pela Resolução nº 667, de 30 de maio de 2016^[2]. O RGA foi um marco regulatório de acessibilidade, considerando os avanços que trouxe para o setor de telecomunicações, como o atendimento em Libras por videochamadas.

3.2. No mês seguinte ao da publicação do RGA, a Anatel compôs o Grupo de Implantação do RGA, denominado GIRA, formado por membros das prestadoras de telecomunicações, instituições voltadas para acessibilidade e demais órgãos do governo como a Secretaria de Direitos Humanos. O objetivo do grupo foi o de buscar as melhores experiências e padrões para a implementação do RGA.

3.3. As reuniões foram realizadas ao longo de 2016, e seu principal resultado foi a elaboração do Manual Técnico Operacional para Implantação do RGA (MORGA) que reuniu as melhores práticas do setor no que diz respeito à acessibilidade no atendimento, nos documentos disponibilizados aos clientes, sites, Central de Intermediação de Comunicação e lojas, além de destacar padrões internacionais como o World Wide Web Consortium^[3] (W3C) e estabelecer os critérios para o Ranking de acessibilidade. Este último foi definido conforme os termos do art. 32 do RGA:

Art. 32. A Anatel divulgará classificação comparativa entre as prestadoras, de acordo com as ações de acessibilidade por elas promovidas, conforme índice de desempenho a ser definido pela Agência, visando à melhoria do atendimento dos usuários de serviços de telecomunicações com deficiência.

3.4. Conforme o MORGA, a publicação do Ranking é anual, acompanhada de texto explicativo da Agência, conferindo transparência a todo o processo.

[1] Processo nº 53500.002203/2014

[2] A Resolução nº 667/2016 entrou em vigência em sua totalidade em 02 de dezembro de 2017, conforme prazo estabelecido pela Resolução nº 677/2017.

[3] O World Wide Web Consortium é a principal organização de padronização da World Wide Web. Consiste em um consórcio internacional com quase 400 membros, agrega empresas, órgãos governamentais e organizações independentes com a finalidade de estabelecer padrões para a criação e a interpretação de conteúdos para a Web.

Da fiscalização do Ranking

3.5. Para guiar as fiscalizações do RGA, inclusive o Ranking, foi elaborado pela SFI, em conjunto com a SPR, o Procedimento de Fiscalização do RGA - Portaria n.º 1765, de 23 de outubro de 2018 (SEI n.º 3393488), alterado pela Portaria nº 1666, de 30 de agosto de 2019 (SEI nº 4563729).

Do Ranking de Acessibilidade 2019

3.6. Em 16 de abril de 2019, a Anatel realizou a entrega do "1º Prêmio Anatel de Acessibilidade em Telecomunicações" à prestadora que obteve a melhor classificação no Ranking supramencionado. A cerimônia contou com as presenças do presidente da Anatel, Leonardo de Moraes; da primeira-dama Michelle Bolsonaro; da senadora Mara Gabrilli (PSDB/SP) do secretário-Executivo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Júlio Semeghini Neto, que representou o ministro Marcos Pontes; e do presidente do Conselho de Administração da Tim, Nicandro Durante. Participaram do evento os conselheiros da Anatel Emanoel Campelo, Aníbal Diniz e Vicente Aquino. A imprensa presente cobriu o evento e colaborou na divulgação do Prêmio.

3.7. Para a classificação do Ranking, as cinco maiores prestadoras de serviços de telecomunicações foram fiscalizadas em 2018: Claro, Oi, SKY, VIVO e TIM, por não se enquadrarem na definição de Prestadora de Pequeno Porte, nos termos definidos no Plano Geral de Metas de Competição - PGM, aprovado pela Resolução nº 600/2012 e alterado pela Resolução nº 694/2018:

XV - Prestadora de Pequeno Porte: Grupo detentor de participação de mercado nacional inferior a 5% (cinco por cento) em cada mercado de varejo em que atua;

3.8. A **SKY** obteve a quarta posição no Ranking. Alguns critérios do Ranking não foram atendidos, conforme Informe SEI nº 3920933 e Relatório de Fiscalização nº 0010/2019/GR05 (SEI nº 3768358). As planilhas SEI nº 3955988, SEI nº 3956157, SEI nº 3956405 e SEI nº 3956488 demonstram o aproveitamento em cada item e subitem dos indicadores - ASA, ERA, API e AVI.

Do Plano de Ação

3.9. Visando melhorar o atendimento das pessoas com deficiência e também em linha com uma regulação mais responsiva e baseada em evidências, esta Agência instaurou em 2019 o Processo SEI nº 53500.023505/2019, com o objetivo de acompanhar as ações da SKY voltadas para melhorar seu desempenho no Ranking de Acessibilidade.

3.10. Nesse sentido, em 5/06/2019, foi realizada uma reunião com a prestadora SKY, para especificar os critérios que a prestadora deveria adequar às normas do RGA no âmbito do Plano.

3.11. Por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR (SEI nº 4257267) de 2/09/2019, a Anatel notificou a prestadora para apresentar, em até 30 dias, proposta de Plano de Ação para melhoria dos seguintes critérios apresentados abaixo, especificando as ações a serem tomadas e prazo para cumprimento:

Não garantir a acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA)

Conforme detalhado nos itens 3.21 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933) e Relatório de Fiscalização (SEI nº 3767758), os agentes de fiscalização constataram que todas as páginas do grupo Sky não permitem a validação automática pela ferramenta "Access Monitor". Quanto ao teste cognitivo, foram avaliados 154 itens (os 22 requisitos do Procedimento de Fiscalização, em 7 páginas). Os cálculos referentes a esse critério constam na planilha SEI nº 3955988.

Não disponibilizar videochamada no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critério bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

Não disponibilizar webchat no SAC (art. 8º, IV, RGA)

Os detalhes da avaliação deste critério bem como os valores apurados constam dos itens 3.113 e seguintes do Informe 26/2019/PRUV/SPR (SEI nº 3920933).

3.12. Em 09/10/2019, a SKY apresentou a carta CT-REG-147/2019 (SEI nº 4731230), informando que, quanto à acessibilidade na sua página de internet, utilizou as diretrizes do W3C para reformulá-la. Em relação à videochamada no SAC, apresentou a ferramenta de videochamada no SAC que permite a comunicação por Libras. Quanto ao webchat no SAC, demonstrou como se dá a interação. A SKY deixou de apresentar Plano de Ação por considerar que já implementou em sua atividade tudo o quanto solicitado por meio do Ofício nº 95/2019/PRUV/SPR-ANATEL.

Do Ranking de Acessibilidade 2020

3.13. Em 16 de junho de 2019, o GIRA se reuniu para discutir os resultados e possibilidades de melhoria no Ranking de Acessibilidade (Ata SEI nº 4418728). Como fruto dos debates, uma nova versão do MORGA foi publicada, inclusive no site da Anatel (SEI nº 4422967). Pela nova versão, os requisitos fiscalizados foram melhor detalhados, diminuindo a margem de subjetividade para análise de cada item.

3.14. Como exemplos, podem ser citados: a) a definição de quantidade de horas de capacitação em Libras para os atendentes das lojas, b) a especificação do direcionamento do piso tátil nas lojas, c) a diferenciação entre "AVI Telecom" e "AVI outras ações". Todas as alterações realizadas estão detalhadas no próprio MORGA.

3.15. Por conseguinte, o Procedimento de Fiscalização também sofreu alguns ajustes (Portaria nº 1666, de 30 de agosto de 2019, SEI nº 4563729), ao que todas as prestadoras participantes do Ranking foram informadas.

3.16. Posteriormente, as fiscalizações do Ranking de Acessibilidade 2020 se iniciaram em setembro/2019. As prestadoras fiscalizadas foram: Claro, Oi, SKY, VIVO, TIM e Algar. Esta última foi convidada pela Anatel a participar do Ranking, tendo aceitado o convite pela carta ASSREG – 0068/2019 (SEI nº 4137989), de 13 de maio de 2019.

3.17. Conforme estabelecido no MORGA, são 4 os critérios a serem pontuados no Ranking:

- a) Acessibilidade na página da internet – **API** (máx: 30 pontos);
- b) Atendimento especializado nos Setores de Atendimento no Estabelecimento – **ASA** (máx: 30 pontos);
- c) Eficiência dos mecanismos de interação via mensagem eletrônica, webchat e videochamada nos canais de atendimento remoto para pessoas com deficiência – **ERA** (máx: 30 pontos);
- d) Ações voluntárias que incentivem/divulguem/assegurem os direitos das pessoas com deficiência – **AVI** (máx 10 pontos).

3.18. Nos autos do processo nº 53500007557/2020, consta o Informe nº 41/2020/PRUV/SPR, de 30/03/2020 (SEI nº 5375538), o qual consolidou os resultados dos indicadores ASA, API, AVI e ERA. A SKY obteve a **segunda posição** no Ranking.

3.19. Como se sabe, o Ranking de Acessibilidade verifica a conformidade de itens obrigatórios (principalmente aqueles impostos pelo RGA) e não obrigatórios, sendo de caráter não sancionatório, configurando-se como medida de incentivo às prestadoras, a fim de que colaborem para a independência das pessoas com deficiência. Para fins de acompanhamento das obrigações de acessibilidade e para

avaliação do tratamento dispensado às pessoas com deficiência, esse Plano de ação acompanha apenas os itens obrigatórios. Em relação a estes últimos, o Ranking de Acessibilidade 2020 identificou os seguintes:

- I - Acessibilidade de sua página na internet (art. 8º, VI, RGA): 68,13%
- II - Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação
- III - Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA): 100% de adequação
- IV - Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica (art. 7º, RGC)*: 30 % de adequação
- V - Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%
- VI - Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)**: 0,00%
- VII - Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)*: 0,00%

* Novas irregularidades constatadas em 2020

** Irregularidades existentes em 2019, porém não mapeadas no Plano de Ação

3.20. Quando comparados os resultados do Ranking de Acessibilidade 2019 com o de 2020, temos as seguintes conclusões:

Item de acompanhamento	1º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação	2º Ranking de Acessibilidade percentual de adequação	Percentual de melhoria
1- Acessibilidade na página na internet (art. 8º, VI, RGA) (teste cognitivo)	70,13%	68,13%	↓-2,85
2- Disponibilidade de webchat SAC (art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100 %	↑
3- Disponibilidade da Videochamada SAC (Art. 8º, IV, RGA)	0,00%	100 %	↑
4- Disponibilização de protocolo na mensagem eletrônica SAC (art. 7º, RGC)	100,00%	30,00%	↓ -70,00%
5- Disponibilização de protocolo no Webchat SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	
6- Disponibilização de protocolo na videochamada SAC (art. 7º, RGC)	0,00%	0,00%	
7- Atendentes da CIC qualificados (art. 18 RGA)		0,00%	

3.21. Os cálculos acima foram feitos a partir dos resultados constantes dos Anexos I e II deste Informe (Planilha detalhada dos percentuais de adequação dos critérios do indicador ERA e Planilha detalhada dos percentuais de adequação dos critérios do indicador API), além das planilhas anexadas aos processos 53500009675/2019 (Ranking de Acessibilidade 2019) e 53500007557/2020 (Ranking de Acessibilidade 2020).

3.22. Ressalta-se que no que tange à irregularidade 7, esta somente foi avaliada em 2020, haja vista que em 2019 os critérios para qualificação dos atendentes eram diferentes dos atuais, inviabilizando uma comparação.

3.23. Observa-se que além de a prestadora ter alcançado uma melhor posição no Ranking de Acessibilidade 2020 - a segunda posição, houve uma significativa melhoria nos indicadores 2 e 3 constantes da planilha acima. Contudo, os critérios 4 a 7 se apresentam com percentuais muito baixos. Por isso, sugere-se a continuidade do acompanhamento da SKY, por meio dos Rankings de Acessibilidade anuais e deste Plano de ação e, ainda, o acompanhamento mais rigoroso daqueles itens que pioraram ou que se encontram com percentual de adequação abaixo de 80%.

4. CONCLUSÃO

4.1. Sugere-se a notificação o grupo SKY, para que:

- a) conheça o teor deste informe;
- b) apresente Plano de Ação **no prazo de 30 dias a contar da notificação**, para melhoria dos critérios 1, 4, 5, 6 e 7 apresentados no item 3.20 deste Informe.

5. ANEXOS

- I - Planilha detalhada dos percentuais de adequação dos critérios do indicador ERA (SEI nº 5437890);
- II - Planilha detalhada dos percentuais de adequação dos critérios do indicador API (SEI nº 5437925).



Documento assinado eletronicamente por **Nilo Pasquali, Superintendente de Planejamento e Regulamentação**, em 24/04/2020, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Marques da Costa Jacomassi, Gerente de Universalização e Ampliação do Acesso**, em 26/04/2020, às 10:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Rodrigues Ferreira, Assessor(a)**, em 30/04/2020, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 23, inciso II, da [Portaria nº 912/2017](#) da Anatel.



A autenticidade deste documento pode ser conferida em <http://www.anatel.gov.br/autenticidade>, informando o código verificador **5399560** e o código CRC **1941E0EA**.

Referência: Processo nº 53500.023505/2019-96

SEI nº 5399560